

Le crédit à la consommation et les crédits de trésorerie

Fiche mémo de synthèse — les sept thèmes de la journée sur un recto-verso

1 • Le champ d'application

Critère	Jusqu'au 19 nov. 2026	À compter du 20 nov. 2026
Montant	de 200 € à 75 000 €	dès le premier euro, jusqu'à 100 000 €
Durée	plus de trois mois	critère abandonné si frais négligeables
Païement fractionné • mini-crédits • LOA	hors du régime	dans le régime
Découvert < 200 € ou < 1 mois	hors du régime — la « zone grise »	dans le régime, solvabilité proportionnée

Restent en dehors : crédit immobilier • crédits > 100 000 € • location simple sans option d'achat • crédit professionnel • exclusions de l'article L. 312-4. **Le consommateur** est la personne physique agissant hors de son activité professionnelle : **c'est la finalité de l'opération qui qualifie**, pas le statut.

2 • La publicité et la FIPEN

PUBLICITÉ

Claire, loyale et non trompeuse, **quel qu'en soit le support**. Mention obligatoire : « *Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé* », précise, visible et le cas échéant **audible**. Dès qu'un chiffre de coût apparaît : **exemple représentatif**. Prohibées : « réponse garantie », « sans justificatif », « argent disponible », « pouvoir d'achat retrouvé ».

La FIPEN — Fiche d'Informations Précontractuelles Européennes Normalisées en matière de crédit aux consommateurs. Formulaire dont le **contenu et l'ordre des rubriques sont imposés**, pour permettre la comparaison de deux offres ligne à ligne. Elle va du **professionnel vers le client** : elle informe.

Rubrique	Contenu
1. Identité et coordonnées	Prêteur • intermédiaire de crédit, adresse et qualité
2. Caractéristiques essentielles	Type de crédit • montant total du crédit • conditions de mise à disposition des fonds • durée • montant, nombre et périodicité des échéances • montant total dû
3. Coût du crédit	Taux débiteur • TAEG illustré par un exemple représentatif • services accessoires obligatoires • frais liés • coût en cas de retard de paiement
4. Autres aspects juridiques	Droit de rétractation • remboursement anticipé • consultation d'une base de données • droit de recevoir copie du projet de contrat
5. Informations supplémentaires	En cas de vente à distance

Question	Réponse
Quand ?	En temps utile avant que l'emprunteur ne soit lié — ni au moment de signer, ni sur le pas de la porte
Sur quel support ?	Un support durable choisi par l'emprunteur
Que déclenche-t-elle ?	Sa remise complète conditionne le point de départ du délai de rétractation
Si elle n'est pas remise ?	Le délai expire 12 mois et 14 jours après la conclusion — et n'expire pas si l'emprunteur n'a jamais été informé de son droit

LES DEUX NOUVEAUTÉS DE 2026

Rappel du droit de rétractation : si l'information est fournie **moins d'un jour** avant l'engagement, un rappel est adressé **entre un et sept jours après la conclusion**. C'est une fenêtre : elle se manque dans les deux sens.

Traitement automatisé : l'emprunteur doit être informé lorsque l'offre ou l'évaluation repose sur un traitement automatisé de ses données.

TROIS OBLIGATIONS DISTINCTES

Explications adéquates — obligatoires et gratuites • **Mise en garde** — due si l'opération présente un risque, et **tracée** • **Conseil** — facultatif, mais réglementé dès qu'il est fourni ou annoncé : recommandation personnalisée **écrite**.

3 • Les formes de crédit

Forme	Point de droit décisif	Quand la proposer
Prêt personnel	Contrat isolé : aucune interdépendance	Besoin ponctuel et chiffré
Crédit affecté	Interdépendance : résolution de plein droit • obligations différées à la livraison • suspension possible • rétractation emportant résolution de la vente	Dès qu'un achat déterminé est financé
Crédit renouvelable	1 an reconductible • 36 mois ≤ 3 000 €, 60 mois au-delà • proposition d'amortissable obligatoire au-delà de 1 000 € sur le lieu de vente	Besoin récurrent, en mesurant le coût
LOA	Le critère est l' option d'achat . Coût réel = versement initial + loyers + valeur de rachat	Usage plutôt que propriété
Trésorerie	Découvert autorisé • facilité de caisse • dépassement	Décalage de quelques jours. Jamais un besoin durable

TROIS CHIFFRES QUI SONNENT JUSTE ET SONT FAUX

« 48 mois » n'existe pas • le seuil des durées est **3 000 €**, pas 5 000 € • le seuil de la proposition d'amortissable est **1 000 €**, pas 3 000 €.

4 • L'encadrement et les fichiers

1978	1989	2001	2005	2010	2026
Scrivener	Neiertz	MURCEF	Châtel	Lagarde	CCD2
Protège à l'entrée	Crée le FICP	Relation bancaire	Reconduction	Refond le crédit conso	Crédit numérique

	FICP	FCC	FIBEN
Objet	Les crédits aux particuliers	Les moyens de paiement	Les entreprises et dirigeants
Durées	5 ans (incident) · jusqu'à 7 ans (plan) · 5 ans (rétablissement personnel)	5 ans (chèque) · 2 ans (carte)	3 ans (cessation) · 4 ans (autres)
Effet	Aucune interdiction légale. Consultation obligatoire avant tout octroi	Interdiction bancaire. Le droit au compte demeure	Usage prohibé pour un crédit à besoin non professionnel

LES DEUX CONFUSIONS CLASSIQUES

FICP : créé par **Neiertz** (1989), consulté par obligation depuis **Lagarde** (2010).

Assurance : interdiction de la vente liée posée par **MURCEF** (2001), libre choix consacré par **Lagarde** (2010).

5 · Les caractéristiques financières

Chiffre	Rôle
Taux débiteur	Calcule les intérêts sur le capital restant dû. Ne sert pas à comparer
TAEG	Coût total en % annuel. Seul indicateur de comparaison — à durée et montant identiques
Coût total	Tout ce qui s'ajoute au capital
Montant total dû	Capital + coût total

Entrent dans le TAEG

Intérêts · frais de dossier · rémunération de l'intermédiaire · frais de compte imposés · frais de garantie · **assurance obligatoire**

N'y entrent pas

Assurance **réellement** facultative · pénalités de retard · frais de rejet · indemnité de remboursement anticipé

LE PIÈGE DE LA DURÉE — 12 000 € À 5,90 %, 150 € DE FRAIS

48 mois : échéance 281,27 € · coût total 1 650,98 € · TAEG ≈ 6,75 %

72 mois : échéance 198,31 € · coût total 2 428,23 € · TAEG ≈ **6,53 %**

L'offre au TAEG le plus bas coûte **777 € de plus**. Le TAEG est un coût rapporté au temps : les frais fixes étalés plus longtemps pèsent moins par année. **Dès que les durées diffèrent, comparer les coûts totaux.**

USURE

Seuil = TAEG moyen du trimestre précédent × **4/3**. Trois tranches par **montant** (apport Lagarde) : ≤ 3 000 € · 3 000 à 6 000 € · > 6 000 €. On compare le **TAEG**.

Sanction : délit, 2 ans et 300 000 €.

6 · Les garanties et les tiers

Article	Règle
2297 C. civ.	Mention apposée par la caution elle-même , à peine de nullité · montant en toutes lettres et en chiffres, les lettres l'emportent · privation des bénéfices de discussion et de division à reconnaître, sinon elle les conserve
2299 C. civ.	Mise en garde : engagement du DÉBITEUR inadapté à ses capacités → déchéance à hauteur du préjudice
2300 C. civ.	Proportionnalité : disproportion au patrimoine de la CAUTION → RÉDUCTION , et non décharge (depuis le 1 ^{er} janvier 2022)
220 C. civ.	Solidarité ménagère, mais les emprunts en sont exclus — sauf sommes modestes nécessaires à la vie courante, cumul non excessif
1415 C. civ.	Communauté : emprunt ou cautionnement n'engage que les biens propres et revenus — sauf consentement exprès du conjoint, qui rend les biens communs saisissables sans engager ses biens propres

Sûretés en crédit conso : gage (véhicule) et nantissement. L'**hypothèque** relève du crédit immobilier. **Assurance emprunteur** : facultative en droit, libre choix depuis Lagarde ; **exigée → entre dans le TAEG**. Hamon, Bourquin et Lemoine visent le **crédit immobilier** : ne pas les transposer.

7 · La constitution du dossier

FIPEN

Du **professionnel vers le client**. Elle **informe** et permet de comparer. Remise en temps utile, sur support durable choisi. **Non signée**.

Fiche de solvabilité

Du **client vers le professionnel**. Elle **renseigne**. Due sur le lieu de vente ou à distance. Ressources, charges, prêts en cours. **SIGNÉE**, avec déclaration sur l'honneur d'exactitude.

Vérification de la solvabilité **avant de conclure**, à partir d'un **nombre suffisant d'informations**, y compris celles fournies par l'emprunteur — elles comptent, elles ne suffisent pas. Au-delà de **3 000 €**, justificatifs exigés. Consultation du fichier obligatoire.

CE QUI N'EST PAS TRACÉ N'A PAS EU LIEU

À **tracer** : consultation du fichier avec sa date · remise de l'information précontractuelle avec date et support · explications adéquates · mise en garde. Pièces conservées **pendant la durée du contrat**.

Sanction : déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La **charge de la preuve pèse sur le professionnel**.

N°	Étape	La question déterminante
1	Qualifier	Relève-t-elle du régime ? À quelle date le contrat est-il conclu ?
2	Choisir la forme	Achat déterminé ? Ponctuel ou récurrent ? Propriété ou usage ? Décalage ou financement ?
3	Informers	FIPEN en temps utile, support choisi, explications adéquates, rappel de rétractation
4	Analyser	Pièces, fiche de solvabilité signée, fichier consulté et daté, FIBEN écarté
5	Chiffrer	TAEG assurance comprise si exigée, coût total, montant total dû, usure
6	Examiner les tiers	Caution, assurance, conjoint — engagé sur quel patrimoine ?
7	Décider et tracer	Mise en garde si risque, motivation par le dossier, conservation

Sources : code de la consommation, art. L. 311-1, L. 312-1 et s., L. 312-4 à L. 312-6, L. 312-12 à L. 312-17, L. 312-44 à L. 312-56, L. 312-57 et s., L. 312-62, L. 312-93 et s., L. 314-1 et s., L. 314-6, L. 341-1 et s., L. 751-1 et s. · code monétaire et financier, art. L. 144-1 · code civil, art. 220, 1415, 2288, 2297, 2299, 2300 · lois n° 78-22, n° 89-1010, n° 2001-1168, n° 2005-67, n° 2010-737 · ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 · directive (UE) 2023/2225 · ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 · arrêté du 18 juillet 2022, annexe A, point B.1. Les seuils réglementaires sont à vérifier avant diffusion.